

[11] 담보물건 분리매각을 통해 수익 증대에 기여[우수사례]

- 대구경북지역본부 박병권 과장(4급)은 2016. 1. 1.부터 담보채권 관리업무를 수행하면서 2014. 3. 27. 부산은행으로부터 인수한 채무자 (주)◆◆◆◆◆(□□은행 △△△△△)의 담보물건이 장기간 경매(■□지원 △△△△타경 △△△호, 2014. 1. 22. 신청) 진행이 지연되고 있는 것을 확인하고

[표 12] (주)◆◆◆◆◆ 담보 물건 현황

(단위 : m², 백만 원)

채권액	매입액 (매입률)	담보물건	용도	면적	감정가격	비 고
-----	--------------	------	----	----	------	-----

“기재 생략”

-
- 해당 경매 물건의 경우, ‘공장’과 ‘답’이 공동담보로 근저당이 설정되어 있어 일괄하여 매각할 경우에는
 - ‘답’의 경우, 일반적으로 공장을 운영하기 위해 경매에 입찰하는 일반 법인은 ‘농지자격취득증명원’의 발급이 불가능하여 경매 응찰이 어려운 바
 - 입찰자가 제한되는 등의 문제점이 있으므로 ‘공장’과 ‘답’을 분리하여 매각함이 바람직하다고 판단하고 분리 매각을 추진함

□ 특히, 분리매각을 추진하는데 대해 채무자점 소유자가 강하게 반발 하였으나, 박병권 과장은 담당 재판부를 설득하여 양측의 이견 정리를 위해 심문기일을 지정하도록 하였고

○ 2016. 1. 28. 심문기일에 참석하여 채무자점 소유자가 경매진행 지연을 목적으로 일괄매각을 주장하는 건에 대해 전문가의 의견을 인용하여 반박함으로써 담당 재판부에서 ‘공장’과 ‘답’으로 분리매각 하는 것으로 변경토록 하였음

- 이후, 2016. 4. 25. ‘공장’과 ‘답’을 분리 매각하는 것으로 매각기일을 지정받아 장기간 경매진행이 지연된 담보물건에 대해 경매를 속행하도록 하여

- 2016. 5. 30. ‘공장’ 2,361백만 원, ‘답’ 71백만 원에 각각 매각되는 등 2016. 9. 28. 총 2,393백만 원을 배당받았음

□ 위와 같이 이 직원은 위 담보물건의 특성 상 일괄매각하는 것 보다는 분리매각하는 것이 적정하다는 분석을 토대로 장기간 경매가 지연되고 있는 담보물건을 신속히 경매하도록 하여 담보 채권의 조기회수에 기여하였을 뿐 아니라

○ 분리매각을 통해 ‘공장’의 경우는 감정가격 2,199백만 원 대비 2,361백만 원(107%), ‘답’의 경우 감정가격 67백만 원 대비 71백만 원(106%)⁹⁾에 각각 낙찰되어 총 2,393백만 원을 배당받음으로써

- 매입대금 1,167백만 원 대비 1,226백만 원을 초과 회수하는 등 수익 증대에 기여하였음

9) ■■지원의 공장용도 경매 물건의 3개월간 평균 낙찰율은 57.4%임

【조치할 사항】

- ◇ 대구경북지역본부장은 담보물건을 분리매각 함으로써 수익 증대에 기여한 박병권 과장에 대해 격려하고 해당 내용을 전 부점에 전파하시기 바람. (통보)